



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.004671/2020-21

Data do julgamento: 09/11/2021

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados: Construtora Marcones Ferraco Eireli
Marcones Lino da Silva

Ementa: Apurar a responsabilidade de incorporadora hoteleira e de seu administrador, por realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro (ou da respectiva dispensa) previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 5º da Instrução CVM nº 602/18. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

- (i) Pela condenação de **Construtora Marcones Ferraco Eireli**, na qualidade de ofertante de CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ **190.000,00 (cento e noventa mil reais)**; e
- (ii) Pela condenação de **Marcones Lino da Silvana**, qualidade de sócio-administrador da ofertante, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)**, equivalente à metade da penalidade pecuniária acima referida

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em complemento ao Ofício nº 546/2020/CVM/SGE, para as providências que julgarem cabíveis

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.

Presente o Procuradora. Ilene Patrícia de Noronha Najarian, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Fernando Galdi, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Diretor**, em 26/11/2021, às 10:16, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 26/11/2021, às 12:36, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 26/11/2021, às 18:02, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 28/11/2021, às 21:03, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1386575** e o código CRC **98D70B80**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1386575** and the "Código CRC" **98D70B80**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004671/2020-21

Reg. Col. nº 2125/21

Acusados: Construtora Marcones Ferraco Eireli
Marcones Lino da Silva

Assunto: Apurar a responsabilidade de incorporadora hoteleira e de seu administrador, por realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro (ou da respectiva dispensa) previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 5º da Instrução CVM nº 602/18

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I. Objeto

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Construtora Marcones Ferraco Eireli (“Construtora”), na qualidade de ofertante, e de Marcones Lino da Silva (“Marcones Silva” e, em conjunto com a Construtora, “Acusados”), na qualidade de administrador da Construtora, para apurar a suposta realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (“CIC”) hoteleiro sem a obtenção de prévio registro ou de sua dispensa perante a CVM, em inobservância do disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76¹ e no art. 5º da Instrução CVM nº 602/18².

2. O presente PAS originou-se do Processo SEI nº 19957.010781/2019-98 (“Processo de Origem”), instaurado a partir de denúncia encaminhada à CVM em 03.11.2019 (“Denúncia”)³, apontando irregularidades nas oportunidades de investimento

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 5º O pedido de registro de oferta pública de distribuição de CIC hoteleiro deve ser requerido pelo ofertante à Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE.

³ Doc. SEI 0889061.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ofertadas pela Construtora referentes ao empreendimento Minas Hotel (“Empreendimento”), composto por apartamentos agregados em um *pool* de locação.

II. Fatos

3. Diante de indícios de realização de oferta pública de CIC na página da Construtora na internet e em redes sociais⁴⁻⁵, a SRE expediu, em 19.06.2020, o Ofício nº 197/2020⁶, (i) informando que tal investimento poderia se enquadrar no conceito de valor mobiliário estabelecido no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976⁷ e que a oferta ao público sem prévia autorização da Autarquia poderia configurar infração ao art. 19 da mesma Lei, e (ii) solicitando que a Construtora se manifestasse sobre a questão, apresentando (ii.a) a qualificação completa das pessoas naturais e jurídicas responsáveis pela gestão do Empreendimento; (ii.b) os modelos de contratos de investimento no Empreendimento; e (ii.c) a relação dos investidores, contendo a data de aquisição e quantidade adquirida.

4. Em sua resposta⁸, enviada em 29.06.2020, a Construtora comunicou que teria providenciado a interrupção de todas as publicidades relativas ao Empreendimento, bem como todo e qualquer esforço de venda. Além disso, encaminhou cópia do contrato apresentado aos investidores, bem como a lista de investidores que já teriam adquirido as unidades em construção.

5. As vendas do Empreendimento ocorreram no período correspondido entre agosto de 2019 e abril de 2020⁹. Ao todo, 75 unidades autônomas teriam sido alienadas no referido período, a 66 investidores individuais, totalizando o valor de R\$ 5.293.995,20 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)¹⁰.

⁴ Doc. SEI 1051309.

⁵ Os anúncios anunciavam a venda de “flat mobiliado (apartamento), com o sistema pool de locação, ou seja, mesmo que o (...) flat não seja locado, o lucro total do hotel será divid[ido] por todos os proprietários”, sinalizando rendimentos de 1,2% a.m., após o início das operações previsto para 36 meses (Doc. SEI 0889063).

⁶ Doc. SEI 1051309, pp. 24-25.

⁷ Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

⁸ SEI 1051309, pp. 34-45.

⁹ Doc. SEI 1046929.

¹⁰ Doc. SEI 1046929.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III. Acusação

6. Em 16.07.2020, a SRE formulou Termo de Acusação¹¹ em face da Construtora e de seu administrador Marcones Silva, por entender que, no investimento ofertado, havia a presença de todas as características de oferta de CIC, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976¹². Sua distribuição pública, portanto, estava sujeita à competência regulatória e fiscalizatória da CVM.

7. Para chegar a essa conclusão, a área técnica considerou que o investimento era coletivo, vez que oferecido indistintamente ao público em geral pela internet, e estava formalizado por meio de contratos prevendo a remuneração dos investidores, advinda de esforços de terceiros. Para a SRE, o Empreendimento configuraria um “*caso típico de Contrato de Investimento Coletivo – CIC Hoteleiro, regulado pela Instrução CVM nº 602/2018, no qual há valores mobiliários ofertados publicamente, contendo promessa de remuneração vinculada à participação em resultado de empreendimento hoteleiro organizado por meio de condomínio edilício*”. A materialidade da infração estaria, assim, caracterizada.

8. Quanto à autoria da infração, a Acusação concluiu pela responsabilidade da Construtora, na qualidade de ofertante do Empreendimento. Nesse sentido, a Acusação mencionou, além dos anúncios divulgados pela Construtora na internet e em redes sociais ofertando unidades do Empreendimento, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma a ser Construída e Outras Avenças (“Contrato de Promessa”) como evidência documental de sua participação na oferta.

9. Além disso, na visão da Acusação, Marcones Silva, na qualidade de sócio-administrador da Construtora, também deveria ser responsabilizado, nos termos do art. 33¹³ da Instrução CVM nº 602/2018.

¹¹ Doc. SEI 1051043.

¹² No presente processo, assim como em todas as suas investigações sobre oferta pública de condo-hotéis, a SRE procurou responder às seguintes questões que, positivamente atendidas, comprovariam estar o investimento ofertado categorizado como contrato de investimento coletivo, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76: (i) Há investimento?; (ii) Esse investimento foi formalizado por um título, ou por um contrato?; (iii) O investimento foi coletivo?; (iv) Alguma forma de remuneração foi oferecida aos investidores?; (v) A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros?; e (vi) Os contratos foram ofertados publicamente?.

¹³ Art. 33. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

10. Diante do exposto, propôs-se a responsabilização da Construtora e de seu sócio-administrador, Marcones Silva, pela realização de oferta pública irregular de CIC hoteleiro sem a obtenção de prévio registro ou de sua dispensa perante a CVM, em inobservância do disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 5º da Instrução CVM nº 602/18.

11. Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, a SRE sugeriu o envio de comunicação ao Ministério Público Federal¹⁴.

IV. Manifestação da PFE

12. Por meio do Parecer n. 00245/2020/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU¹⁵, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) manifestou o entendimento de que os requisitos formais previstos nos arts. 5º, 6º e 13 da Instrução CVM nº 607/2019 foram atendidos.

V. Defesa e Proposta de Termo de Compromisso

13. Os Acusados protocolaram suas razões de defesa em conjunto¹⁶, em 30.10.2020, limitando-se a alegar que os pagamentos das unidades vendidas (que somavam o montante de R\$ 5.293.995,20) “*eram realizados de forma parcelada e vários dos contratos celebrados foram rescindidos, sendo assim, o vultoso valor não encontra guarida na situação fatídica*”. Em seguida, pleitearam que eventual penalidade de multa seja aplicada em sintonia com o princípio da proporcionalidade.

14. Na oportunidade, apresentaram proposta de Termo de Compromisso, comprometendo-se a pagar o valor total de R\$30.000,00 (trinta mil reais), dos quais, R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) corresponderiam à Construtora, e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a Marcones Lino. Adicionalmente, propuseram a obrigação de “*continuar com a paralisação das atividades*” e “*corrigir as irregularidades*”.

15. Ao analisar os aspectos legais da proposta, a PFE concluiu pela inexistência de óbice legal à celebração do termo de compromisso¹⁷.

¹⁴ Conforme Memorando nº 79/2020-CVM/SRE/GER-3, de 25.08.2020 (Doc. SEI 1080154).

¹⁵ Doc. SEI 1078867.

¹⁶ Doc. SEI 1130840.

¹⁷ Inicialmente, a PFE concluiu pela existência de óbice legal, tendo em vista o não atendimento ao requisito do inciso II do §5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, que exige a correção das irregularidades apontadas com a indenização dos prejuízos, uma vez que não teria ocorrido o oferecimento do direito de distrato aos investidores, com a devolução dos valores pagos. No entanto, no âmbito da reunião do Colegiado de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

16. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”)¹⁸, por sua vez, manifestou-se pela rejeição da proposta, considerando, em especial, a *“distância entre o que foi proposto e o que atualmente seria, ao menos em análise preliminar, aceitável para produtiva negociação de eventual solução consensual no caso”*.

17. Em 06.04.2021, o Colegiado da CVM, por unanimidade, deliberou pela rejeição da proposta de Termo de Compromisso¹⁹.

VI. Distribuição do Processo

18. Na reunião do Colegiado de 06.04.2021²⁰, fui sorteado relator deste PAS.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente Relator

06.04.2021, a PFE retificou a manifestação juntada aos autos para afastar o óbice jurídico apontado, uma vez que “o distrato só seria exigível caso houvesse pedido de dispensa de registro, nos termos do art. 36 da Instrução CVM nº 602/2018, o que não se verifica na hipótese” (Doc. SEI 1256783).

¹⁸ Doc. SEI 1226659.

¹⁹ Doc. SEI 1256783.

²⁰ Doc. SEI 1232181.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO RELATÓRIO PTE (Doc. SEI nº 1395292)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1395292.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 24/11/2021, às 18:27, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1395295** e o código CRC **F44B46A4**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1395295** and the "Código CRC" **F44B46A4**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004671/2020-21

Reg. Col. nº 2125/21

Acusados: Construtora Marcones Ferraco Eireli
Marcones Lino da Silva

Assunto: Apurar a responsabilidade de incorporadora hoteleira e de seu administrador, por realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro (ou da respectiva dispensa) previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 5º da Instrução CVM nº 602/18

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I. Objeto

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SRE em face da Construtora, na qualidade de ofertante e de seu administrador, Marcones Silva, para apurar a suposta realização de oferta pública irregular de CIC hoteleiro sem a obtenção de prévio registro ou de sua dispensa perante a CVM, em inobservância do disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76² e no art. 5º da Instrução CVM nº 602/18³.

II. Mérito

2. Em primeiro lugar, entendo serem suficientes os elementos reunidos pela Acusação para demonstrar a materialidade da irregularidade apurada neste PAS. Com efeito, a proposta de investimento era ofertada indistintamente ao público em geral, inclusive por meio de propagandas divulgadas na internet⁴, reunindo todas as

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem aqui definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório (“Relatório”).

² Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

³ Art. 5º O pedido de registro de oferta pública de distribuição de CIC hoteleiro deve ser requerido pelo ofertante à Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE.

⁴ Constam dos autos cópias da página da internet “<https://marconferraco.com.br/minashotel/#investimento>” que anunciava o investimento no Empreendimento nos seguintes termos: “*Você já pensou em ter um investimento com lucro superior ao aluguel residencial? O Minas Hotel tem o sistema pool de locação. Como funciona? Nós estamos vendendo*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

características de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, mais especificamente de CIC hoteleiro⁵, a qual exigiria, por sua vez, registro ou dispensa de registro prévio ao lançamento da oferta junto à CVM.

3. No caso em apreço, o CIC era formalizado por meio do Contrato de Promessa, celebrado entre a Construtora, na qualidade de promitente vendedora, e o investidor interessado, na qualidade de promitente comprador⁶. Ao firmar o referido instrumento, o comprador declarava, dentre outros pontos, ter tomado conhecimento, aderido e se sub-rogado nos direitos e obrigações da Construtora constantes dos contratos celebrados com a operadora hoteleira⁷⁻⁸.

4. Além disso, o Contrato de Promessa previa, em sua Cláusula 4ª, a distribuição de parte dos rendimentos com base no resultado da operação hoteleira no *pool* de locação⁹. Inexistem, portanto, dúvidas quanto à realização de oferta pública de CICs.

5. Os fatos examinados neste processo, em seus aspectos fundamentais, se coadunam com os precedentes julgados pela CVM, restando, a meu ver, bem caracterizada a infração.

6. Demonstrada sua materialidade, passo para o exame da autoria do ilícito, motivo pelo qual analisarei a responsabilidade da Construtora, notadamente quanto à sua

flat mobiliado (apartamento), com o sistema pool de locação, ou seja, mesmo que o seu flat não seja locado, o lucro total do hotel será divi[di]do por todos os proprietários. (...) A escritura do flat já sai em seu nome. Estimativa de lucro de 1,2% após o início das operações” (Doc. 1051309, p. 7).

⁵ Como preceitua o art. 2º, I, da Instrução CVM nº 602/2018, considera-se CIC hoteleiro “o conjunto de instrumentos contratuais ofertados publicamente, que contenha promessa de remuneração vinculada à participação em resultado de empreendimento hoteleiro organizado por meio de condomínio edilício”.

⁶ Como se observa dos autos, as vendas do Empreendimento ocorreram no período correspondido entre agosto de 2019 e abril de 2020 (Doc. SEI 1046929), posteriormente, portanto, à publicação da Deliberação CVM nº 734/2015. Ao todo, 75 unidades autônomas teriam sido alienadas no referido período, a 66 investidores pessoa física, totalizando o valor de R\$ 5.293.995,20 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

⁷ Nos termos da Cláusula 5ª, Parágrafo Terceiro, do Contrato de Promessa: “O ora PROMITENTE COMPRADOR declara, na melhor forma de direito que está de acordo, adere e se sub-roga integralmente nos contratos firmados pela PROMITENTE VENDENDORA com a empresa Administradora Hoteleira a saber: (I) Contrato de prestação de Serviços Técnicos e Pré-Operacionais de Natureza Condominial e Hoteleira; (II) Contrato de Prestação de Serviço de Administração Condominial de Natureza Hoteleira; (IV) Contrato de Comodato de Áreas Comuns e Equipamentos.” (Doc. 1051309, p. 38).

⁸ Conforme previsto na Cláusula 3ª, Parágrafo Quinto, do Contrato de Promessa, a escolha da empresa responsável pela administração do *pool* hoteleiro era de livre escolha da Construtora (Doc. 1051309, p. 37).

⁹ “CLÁUSULA 4ª: Da receita advinda das locações das unidades imobiliárias será descontada todas as despesas, tais como contas de água, energia, gás, funcionários, porcentagem da administração do Pool Hoteleiro, bem como outras necessárias e o valor remanescente será igualmente dividido para todos proprietários do edifício a que se refere a CLÁUSULA 2ª.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

caracterização como ofertante na oferta pública de distribuição de CICs referente ao Empreendimento, e de Marcones Silva, seu administrador.

7. Neste âmbito, destaca-se que a Instrução CVM nº 602, de 27 de agosto de 2018, que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de CIC hoteleiro, prevê que é considerada ofertante *“a sociedade incorporadora ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro”* (art. 2º, II).

8. No caso concreto, não há dúvidas sobre a realização de atos de distribuição pública dos CICs pela Construtora. O Contrato de Promessa juntado aos autos deixa claro que a Construtora figura como proprietária dos imóveis vinculados ao Empreendimento e como construtora e vendedora das unidades autônomas¹⁰, atuando, dessa forma, como incorporadora do Empreendimento¹¹. Afora isso, e conforme evidenciado nos já referidos anúncios em sua página na internet, a Construtora afirma que comercializa as referidas unidades e por meio de tais anúncios e site se configuraram os referidos atos de distribuição pública dos CICs¹².

9. Com relação ao acusado Marcones Silva, este era o sócio-administrador da Construtora à época dos fatos e a representou tanto no Contrato de Promessa¹³ como na resposta ao Ofício SRE nº 197/2020¹⁴. Resta incontroverso, portanto, que cabia a ele a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações impostas à ofertante, nos termos do art. 33¹⁵ da Instrução CVM nº 602/2018.

¹⁰ Doc. 1051309, pp. 35-43.

¹¹ Nota-se que, apesar de a Construtora não ser expressamente qualificada como incorporadora no referido instrumento, tal condição lhe é aplicável por força do disposto no art. 29 da Lei nº 4.591/64, uma vez que a ela compete, nos termos do contrato, a venda das unidades autônomas: *“Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, compromissse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas. Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, se, ao ser contratada a venda, ou promessa de venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto de construção, respondendo o alienante como incorporador.”*

¹² *“Nós estamos vendendo flat mobiliado (apartamento), com o sistema pool de locação, ou seja, mesmo que o seu flat não seja locado, o lucro total do hotel será divid[id]o por todos os proprietários”* (Doc. SEI 1051309, p. 29).

¹³ Doc. 1051309, p. 35.

¹⁴ Doc. 1051309, p. 34.

¹⁵ Art. 33. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

10. É bom esclarecer, conforme já afirmei em voto anterior¹⁶, que essa responsabilidade não se confunde com a de promover as ofertas em si. Como assinalado pelo então Diretor Gustavo Borba no voto que proferiu no âmbito do PAS CVM nº 19957.0003266/2017-90¹⁷, a CVM atribui responsabilidade aos administradores pelo cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares que recaem sobre as pessoas jurídicas com o propósito de garantir que tais regras sejam cumpridas. Assim, na medida em que restar comprovado que tais administradores não asseguraram o cumprimento, pelas pessoas jurídicas, das disposições previstas na Instrução CVM nº 602/2018, eles deverão ser responsabilizados.

11. Em suas razões de defesa em conjunto, os Acusados limitaram-se a afirmar que os pagamentos das unidades vendidas (que somavam o montante de R\$ 5.293.995,20) *“eram realizados de forma parcelada e vários dos contratos celebrados foram rescindidos, sendo assim, o vultoso valor não encontra guarida na situação fatídica”*.

12. No entanto, para os estritos fins de configuração da infração analisada no presente caso, não se faz necessária a existência de prejuízos para os investidores. Além disso, os Acusados não tiveram êxito em apresentar documentos ou informações que comprovassem a rescisão dos contratos e a restituição integral dos investimentos.

13. Portanto, considerando o exposto acima, entendo que a Construtora e Marcones Silva devem ser responsabilizados por realização de oferta pública de CICs sem a obtenção de prévio registro ou de sua dispensa perante a CVM, em inobservância do disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 5º da Instrução CVM nº 602/18.

III. Dosimetria e Conclusão

14. Para fins de dosimetria, lembro que a distribuição de CIC hoteleiro sem registro ou dispensa de registro da CVM configura infração de natureza grave, nos termos do art. 38¹⁸ da Instrução CVM nº 602/18. Ainda, levo em consideração, por um lado, a elevada quantidade de unidades autônomas alienadas – 75 no total, perfazendo um montante de

¹⁶ PAS CVM SEI 1957.010212/2017-81.

¹⁷ Destaco a seguinte passagem do voto: *“Trata-se, por certo, de hipótese de criação de centro de imputação de responsabilidade, já reconhecida pelo Colegiado em outras oportunidades como parte de estratégia regulatória adotada pela CVM em determinadas situações com o objetivo de evitar a diluição da responsabilidade no âmbito da pessoa jurídica e estimular a adoção de conduta diligente pelos administradores designados para ocupar certas funções, atribuindo-se a estes últimos a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares”*.

¹⁸ “Art. 38. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º do Art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976: I – a distribuição de CIC hoteleiro: (...) b) realizada sem registro ou dispensa de registro da CVM; (...)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

R\$ 5.293.995,20 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos); e, de outro lado, o fato de que a Construtora é uma empresa de pequeno porte e de atuação local (Minas Gerais) e os bons antecedentes dos Acusados.

15. Assim, consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em linha com padrões de dosimetria utilizados em jurisprudência do Colegiado da CVM¹⁹, ressalvadas as particularidades de cada caso, voto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, pelas condenações de:

- (i) **Construtora Marcones Ferraco Eireli**, na qualidade de ofertante de CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); e
- (ii) **Marcones Lino da Silva**, na qualidade de sócio-administrador da ofertante, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), equivalente à metade da penalidade pecuniária acima referida²⁰.

16. Por fim, proponho que o resultando deste julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em complemento ao Ofício nº 546/2020/CVM/SGE (doc. SEI nº 1097330), para as providências que julgarem cabíveis. É como voto.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente Relator

¹⁹ Alguns exemplos: (i) PAS CVM nº 19957.008274/2018-11, de minha relatoria, julgado em 09.06.2020; e (ii) PAS CVM nº 19957.008371/2016-34, Dir. Rel. Flavia Perlingeiro, julgado em 20.12.2019.

²⁰ Conforme os PAS CVM SEI 19957.008274/2018-11 e PAS CVM nº 19957.010628/2019-61 e a manifestação de voto apresentada pelo Diretor Henrique Machado, e acompanhada pela maioria do Colegiado, no âmbito do PAS CVM SEI 19957.0003266/2017-90.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO PTE

(Doc. SEI nº 1395296)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1395296.

MARCELO BARBOSA
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 24/11/2021, às 18:27, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1395297** e o código CRC **8B5C3A30**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1395297** and the "Código CRC" **8B5C3A30**.*